

통 보

1. 제 목 : 토지 사용료 산출에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원은 개원 당시 도로 신설로 편입되고 남은 토지(☎☎동 ###, ##m²)에 대하여 [표 1]과 같이 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 토지(☎☎동 ###, ##m²) 계약내역

(단위 : 원/부가세포함)

계약명	계약기간	계약금액	계약상대자

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「회계규정시행세칙」 제101조(유형자산 대부)2항에 따르면 연간 임대료는 시가, 임대등급 또는 인근 유사재산의 매각 실례가액을 기준으로 평가한 가액에 연 ###분의 # 이상의 율을 적용하여 산정하여야 하며, 공단 업무수행 상 필요하다고 인정될 때에는 이사장의 승인을 얻어 그 이하 또는 무상으로 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 「국유재산법 시행령」 제29조(사용료율과 사용료 산출방법)1항1호 및 2항1호 경작용 토지의 경우 연간 사용료는 재산가액(토지 개별공시지가)에 1천분의 10 이상의 요율을 곱한 금액으로 정하고 있으며, 해당 재산가액은 허가기간 동안 연도마다 결정하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 해당 토지 관리 계획을 수립하여 규정 또는 법령에 근거하여 적정 사용료를 산정하고 그 이하로 계약금액을 결정한 경우 이사장의 승인을 얻어야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○보훈병원 토지(○○동 ###) 계약 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 연 ###,###원(부가세 제외) 이상 사용료를 부과하여야 하나 관련 계획이나 금액 산정근거 없이 연 ###,###원으로 계약 체결을 하였습니다.

[표 2] 국유재산법 근거 토지 사용료 산출

(단위 : 원/부가세제외)

개별공시지가(2021.1.기준)	면적(m ²)	요율	계산내역(개별공시지가*면적*요율)

4. 관계기관 의견

- ○○보훈병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 향후 계약 시 관련 규정 및 법령을 준수하여 사용료를 징수하시기 바랍니다. (통보)